

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE APRÈS-VENTE

DOUX Développement

31 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon

Article 1 – Objet

Les présentes Conditions Générales de Service Après-Vente définissent les modalités selon lesquelles la société DOUX Développement (ci-après la « Société ») réalise des prestations de réparation, d'entretien, de révision et de restauration de pièces horlogères, et joaillières, confiés par les clients (ci-après la ou les « Pièce(s) Confiée(s) »).

Article 2 – Prise en charge des Pièces Confiées

Toute Pièce Confiée fait l'objet :

- soit d'un dépôt physique en boutique,
- soit d'un envoi sécurisé.

Un bon de prise en charge est établi et mentionne notamment :

- l'état apparent,
- la description (type, métal, nombre de pierres etc.),
- la marque, le modèle et le numéro de série (si disponible).

Un examen visuel est réalisé lors du dépôt. Un diagnostic technique complet peut nécessiter une ouverture par un horloger ou une intervention préalable par un joaillier. Seul ce diagnostic technique fait foi.

Authenticité

La Société ne garantit pas l'authenticité des Pièces Confiées.

Les examens réalisés ne constituent pas une expertise.

Vérification et suspicion de vol

Les Pièces Confiées à la Société peuvent faire l'objet d'une vérification auprès de bases de données spécialisées relatives aux articles déclarés volés ou perdus.

En cas de signalement correspondant à un article déclaré volé ou faisant l'objet d'un litige :

- la Société se réserve le droit de suspendre immédiatement toute intervention,

- l'article pourra être conservé temporairement, dans le respect des obligations légales,
- des vérifications complémentaires pourront être effectuées, notamment auprès de la manufacture concernée ou des autorités compétentes.

Selon les conclusions de ces vérifications :

- l'article pourra être restitué au client s'il justifie sans discussion possible qu'aucune procédure en cours ne s'y oppose ou que la situation est régularisée, notamment en cas de prescription,
- l'article pourra être transmis aux autorités compétentes ou restitué à son propriétaire légitime, conformément aux dispositions légales applicables.

La responsabilité de la Société ne saurait être engagée, à quelque titre que ce soit, en cas d'immobilisation ou de non-restitution de l'article résultant de l'application des obligations légales de la Société en matière de biens volés ou litigieux.

Article 3 – Devis et frais de diagnostic

Un devis est établi à l'issu du diagnostic technique :

- Le devis est valable pour une durée de deux (2) mois à compter de son émission.
- Aucune intervention n'est réalisé sans l'accord préalable du client.

Des frais de diagnostic peuvent être appliqués, notamment pour :

- l'établissement du devis,
- l'assurance,
- l'expédition.

Ces frais varient selon les marques et sont communiqués au cas par cas.

Le démontage nécessaire à l'établissement du devis peut révéler ou entraîner des altérations de composants, notamment en raison de leur usure ou de leur état antérieur.

La Société ne saurait être tenue responsable de ces détériorations lorsqu'elles sont inhérentes à l'intervention technique.

Article 4 – Prestations

Les prestations incluent notamment (liste non exhaustive) :

- La révision complète

- Le polissage et restauration,
- Le remplacement de composants ou éléments défectueux
- La mise à taille
- Le polissage / rhodiage
- Les soudures
- Le remplacement de pierres précieuses
- Etc.

Sauf impossibilité, les pièces utilisées sont d'origine et proviennent des manufactures horlogères et des ateliers joailliers concernés.

Transfert vers ateliers externes et manufactures

Certaines Pièces Confiées, peuvent, en fonction de leur année de fabrication, de la nature de l'intervention, du type de mouvement ou des exigences techniques des manufactures, être confiées à des ateliers externes agréés, notamment ceux des manufactures horlogères.

Les ateliers internes de la Société ne pouvant assurer l'intégralité des réparations, ces transferts peuvent être nécessaires ou imposés par les manufactures.

Ces transferts sont réalisés avec l'accord du client et sont organisés par la Société, qui en assure la logistique et le transport.

Les Pièces Confiées dans ce cadre bénéficient d'une couverture d'assurance souscrite par la Société à hauteur maximale de soixante-dix mille euros (70 000 €), sauf déclaration de valeur supérieure expressément demandée par le client lors du dépôt.

Une déclaration de valeur supérieure fera l'objet d'un complément de garantie dont le prix sera communiqué au client au préalable.

Le client est tenu de déclarer la valeur estimée de la Pièce Confiée lors du dépôt. À défaut, la responsabilité de la Société pourra être limitée à un montant forfaitaire. La valeur estimée par le client est purement indicative.

Dépose des pierres et vices non apparents

Dans le cadre de certaines interventions (notamment sertissage, mise à taille ou réparation), la dépose préalable des pierres peut être nécessaire.

Le client reconnaît que :

- l'état réel d'une pierre (fissure, inclusion fragilisante, choc antérieur, traitement, fragilité structurelle) ne peut pas toujours être détecté lors d'un simple examen visuel,
- ces défauts peuvent n'apparaître qu'au moment de la dépose ou après dessertissage.

En conséquence :

- la Société ne saurait être tenue responsable de la casse, de l'altération ou de la perte d'une pierre résultant d'un défaut préexistant non détectable avant intervention,
- notamment lorsque la pierre présente une fragilité interne, une fissure, ou a subi un choc antérieur.

Si une anomalie est constatée lors de l'intervention :

- le client sera informé dans les meilleurs délais,
- un nouveau devis pourra être proposé (remplacement, modification, ou arrêt de la prestation).

Transformations

Toute transformation peut être irréversible et entraîner une perte de valeur. Le client déclare en être conscient et parfaitement informé. Le client en accepte toutes les conséquences et il décharge la Société de toute responsabilité à ce titre.

Pièces Confiées fragiles

La Société peut refuser une intervention ou alors intervenir sans aucune garantie de non-altération en raison de la fragilité en cause.

Article 5 – Délais

Les délais d'intervention sont communiqués à titre indicatif.

Ils peuvent varier notamment en fonction :

- de la complexité de l'intervention,
- de la disponibilité des pièces détachées,
- des délais fournisseurs,
- des périodes de l'année.

Le délai estimatif est confirmé lors de l'acceptation du devis.

Article 6 – Tarifs

Les prix sont exprimés en euros (€), toutes taxes comprises (TTC).

Article 7 – Garantie

Les interventions réalisées peuvent bénéficier d'une garantie de douze (12) à vingt-quatre (24) mois couvrant l'intervention réalisée. Le délai de garantie varie d'une marque à l'autres.

La garantie de la Société (horlogerie et joaillerie) ne couvre pas :

- les dommages résultant de chocs, chutes ou mauvaise utilisation ou encore une utilisation anormale,
- toute intervention réalisée par un tiers,
- les infiltrations d'eau consécutives à une ouverture non autorisée,
- les infiltrations de poussières consécutives à une ouverture non autorisée,
- la corrosion au sel de mer ou à tout autre produit,
- l'usure normale des composants,
- les défauts non inclus dans la prestation initiale.

Article 8 – Responsabilité

La Société est exclusivement tenue à une simple obligation de moyens dans l'exécution de ses prestations.

Sa responsabilité est limitée aux dommages directs et prévisibles résultant de l'exécution des prestations. Elle ne saurait être engagée pour les dommages indirects, notamment perte de valeur, perte d'usage ou préjudice immatériel.

Article 9 – Objets et éléments personnels

Le client est tenu de retirer, avant le dépôt, tout accessoire ou élément non indispensable à la réalisation de la prestation de la Société.

Aucune responsabilité de la Société ne saurait être engagée en cas de perte ou de détérioration de ces accessoires ou éléments non indispensables.

Article 10 – Transport

En cas d'expédition d'une Pièce Confiée au départ du domicile du client vers notre Société, les risques liés au transport sont à la charge du client jusqu'à réception par la Société, sauf accord contraire. Il en est de même au départ de la Société vers l'adresse indiquée par le client.

Article 11 – Paiement et droit de rétention

En cas de défaut de paiement, et conformément aux dispositions des articles 2286 et suivants du Code civil, la société se réserve le droit d'exercer un droit de rétention sur la Pièce Confiée jusqu'au paiement intégral des sommes dues.

Article 12 – Stockage et abandon

À défaut de retrait de la Pièce Confiée dans un délai de douze (12) mois à compter de la notification de mise à disposition :

- des frais de garde pourront être appliqués,
- la Pièce Confiée pourra être considérée comme abandonnée.

Conformément aux articles 1915 et suivants du Code civil relatifs au dépôt, et après mise en demeure restée sans effet, la Société se réserve le droit d'engager toute procédure légale nécessaire.

Article 13 – Données personnelles

Les données personnelles collectées sont utilisées exclusivement pour :

- la gestion des prestations SAV,
- la relation client.

Elles sont traitées conformément :

- au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD),
- à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Le client dispose des droits suivants :

- droit d'accès,
- droit de rectification,
- droit à l'effacement,
- droit à la limitation du traitement,
- droit d'opposition.

Ces droits peuvent être exercés :

- par email : sav@douxjoaillier.com

- par courrier : DOUX Développement – 31 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon

Le client dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

La Société est accompagnée par la société DPO EXPERTISE pour les questions relatives à la protection des données personnelles.

Article 14 – Litiges et médiation

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher en priorité une solution amiable.

Conformément aux articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, le client a la possibilité de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige.

À défaut d'accord amiable, le client consommateur peut saisir l'une des juridictions territorialement compétentes conformément aux dispositions du Code de procédure civile.